

[별표 6] 임시퇴원 신청가능 교정점수 기준 <개정 2026. 1. 30.>

구 분			교 정 점 수	
제9호처분 소년			300	
제10호 처분소년	세부기준		1회 입원	2회 이상 입원
	일반		1,200	1,300
	고위험 강력범죄	일반성비행	1,300	1,400
		성비행자 중 특정위험군	1,400	1,500
		미성년자 유괴 및 방화	1,400	1,500
		살인 및 강도 등	1,500	1,600

- 전월의 평균 수용률(남녀 구분)이 120% 이상인 경우, 임시퇴원 신청가능 교정점수 하향 적용 ⇒ 9호의 경우 50점, 10호의 경우 단계별 각 100점 하향
- “2회 이상 입원”이라 함은 10호 재입원을 의미함
 - 동일 비행일 필요는 없으며, 처분변경·재처분을 포함함
- “고위험 강력범죄” 해당 여부는 처우심사위원회에서 최종 확인

※ 세부 비행명 분류

대분류	소분류
성비행자 중 특정위험군	○ 「특정강력범죄의 처벌에 관한 특례법」 제2조제1항제3호 내지 제4호에 해당하는 죄
	- 강간 등 상해·치상, 미성년자에 대한 간음·추행 ※ 강간등 살인·치사 제외 - 흉기나 그 밖의 위험한 물건을 휴대하거나 2명 이상이 합동하여 범한 강간·유사강간·강제추행·준강간·준강제추행(미수 포함) - 특수강도강간 등, 특수강간 등, 친족관계에 의한 강간 등, 장애인에 대한 강간·강제추행 등, 13세 미만의 미성년자에 대한 강간·강제추행 등(이상 미수 포함), 업무상 위력 등에 의한 추행 - 아동·청소년의 성을 사는 행위 등으로 두 번 이상 실행을 선고받은 사람이 범한 동일 범죄 및 강간·유사강간·강제추행, 준강간·준강제추행(이상 미수 포함), 미성년자에 대한 간음·추행
미성년자 유괴 및 방화	1. 「특정 범죄자에 대한 보호관찰 및 전자장치 부착 등에 관한 법률」 제2조제3호에 해당하는 죄
	2. 「형법」 제164조 내지 제167조에 해당하는 죄 1-1. 미성년자의 약취·유인, 영리등을 위한 약취·유인·매매등, 국외이송을 위

대분류	소분류
	한 약취·유인·매매, 예비·음모, 결혼을 위한 약취·유인, 약취·유인·매매된 자의 수수 또는 은닉(이상 미수 포함) 1-2. 인질강요, 인질강도 1-3. 미성년자에 대한 약취·유인죄의 가중처벌에 해당하는 죄 (「특정범죄가중처벌 등에 관한 법률」 제5조의2에 해당, 단 제2항 제2호 및 제4호 제외) 1-4. 위 항목의 죄로서 다른 법률에 따라 가중 처벌되는 죄 2. 현주건조물등에의 방화, 공용건조물 등에의 방화, 일반건조물 등에의 방화, 일반 물건에의 방화
살인 및 강도 등	1. 「특정 범죄자에 대한 보호관찰 및 전자장치 부착 등에 관한 법률」 제2조제3의2호에 해당하는 죄 2. 「특정강력범죄의 처벌에 관한 특례법」 제2조제1항제5호 내지 제6호에 해당하는 죄 1-1. 살인·존속살해, 영아살해, 촉탁·승낙에 의한 살인등, 위계등에 의한 촉탁 살인등(이상 미수 포함), 예비·음모 1-2. 강간 등 살인·치사, 인질살해·치사, 강도살인·치사, 해상강도(살인·치사·강간) (미수 포함) ※ 「형법」 제301조의2, 제324조의4, 제338조는 전·후단 모두를, 제340조는 제3항 전부를 포함 1-3. 「성폭력범죄의 처벌 등에 관한 특례법」에 따른 강간 등 살인·치사(미수 포함) 1-4. 「특정범죄가중처벌 등에 관한 법률」 제5조의2제2항제2호 및 제4호에 해당하는 죄(미수 포함) 1-5. 위 항목의 죄로서 다른 법률에 따라 가중 처벌되는 죄 2. 강도, 특수강도, 준강도, 인질강도, 강도상해·치상, 강도살인·치사, 강도강간, 해상강도 ※ 「형법」 제341조, 제342조에 따른 상습·미수 포함. 다만, 제329조부터 제331조까지, 제331조의2 및 332조의 미수범 제외 3. 「폭력행위 등 처벌에 관한 법률」 제4조(단체등의 구성·활동) – 「특정범죄가중처벌 등에 관한 법률」 제5조의8(단체등의 조직)